

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1668/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางสงกรานต์ ภิรมย์

โจทก์

นายบุญมี ธรรมวงศ์ กับพวก

จำเลย

นายเปี้ยว สุตะภักดิ์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 289,83 ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ลงโทษประหารชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289,83แต่ให้ขังจำเลยที่ 2 ไว้
ในระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 169,168)

คำสั่ง

พิจาระห์ ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรให้
ปล่อยตัวจำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์ ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่สมควรให้
ปล่อยตัวจำเลยที่ 2 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ